

CAPÍTULO 19

CIDADE DE REFÚGIO. HOMICÍDIOS. PROIBIÇÃO DE MUDAR OS
MARCOS. PUNIR OS FALSOS TESTEMUNHOS. PENA DE
TALIAO.

1 Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado os povos, cuja terra êle te há de dar, e a possuíres, e habitares nas suas cidades e casas:

2 Destinarás para ti três cidades no meio da terra, que o Senhor teu Deus te há de dar em possessão,

3 aplainando com cuidado o caminho: e dividirás em três porções iguais todo o distrito da tua terra: para que o que está fugitivo por homicídio, tenha um lugar vizinho a que se acolha.

4 Esta será a lei do homicida fugitivo, cuja vida se deve conservar: o que ferir a seu próximo sem o cuidar, e não se prova que tivesse inimizade com êle nem ontem nem anteontem:

5 Senão que indo com êle simplesmente fazer lenha a uma mata, e ao tempo que cortava a lenha lhe escapou o machado da mão, e saindo o ferro fora do cabo, feriu a seu amigo, e o matou: êle se acolherá a uma das sobre-ditas cidades, e viverá:

6 Por não suceder que algum parente daquele, cujo sangue foi derramado, estimulado da sua dor, o siga e o prenda, se o caminho fôr muito comprido, e mate a um homem, que não merece a morte: visto não se provar que tivesse antes tido inimizade com o que foi morto.

7 Portanto te mando, que ponhas estas três cidades em igual distância uma da outra.

8 E quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, segundo êle o assegurou a teus pais, e te tiver dado tôda a terra, que lhes prometeu,

9 (se contudo guardares os seus mandamentos, e cumprires o que eu hoje te prescrevo, que é, que ames o Senhor teu Deus, e andes em todo o tempo pelos seus caminhos) ajuntarás outras três cidades, e dobrarás assim o seu número:

10 Para que se não derrame o sangue inocente no meio da terra, que o Senhor teu Deus te fará possuir, e tu não fiques réu do homicídio.

11 Mas se algum tendo inimizade com seu próximo, armar traições à sua vida, e atacando-o o ferir, e matar, e se acolher a uma das sobreditas cidades,

12 os anciãos daquela cidade mandarão buscá-lo, e o tirarão do lugar do refúgio, e o entregarão nas mãos do parente daquele cujo sangue foi derramado, e êle morrerá.

13 Não terás compaixão dêle, e tirarás de Israel o sangue inocente, para que te suceda bem.

14 Não tomarás, nem transporás os marcos de teu próximo, que teus predecessores fixaram na tua herança, que o Senhor teu Deus te há de dar na terra, que tiveres de possuir. (1)

15 Não valerá contra alguém uma só testemunha, seja qual fôr o delito, ou crime: mas tudo passará por constante sôbre o depoimento de duas ou três testemunhas.

16 Se se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, para o acusar de prevaricação, (2).

(1) **OS MARCOS DO TEU PRÓXIMO** — Entre os povos antigos os limites eram considerados como coisa sagrada, sobretudo entre os assírios, gregos e romanos. Moisés proibiu que se mudem, amaldiçoando os transgressores desta lei, 27, 17.

(2) **UMA TESTEMUNHA FALSA** — O autor sagrado reúne aqui duas categorias, que posteriormente deviam ser distintas pelo Direito: falsos acusadores e falsas testemunhas; contra uns e outros

17 ambos os que entre si têm esta diferença, comparecerão diante do Senhor, presentes os sacerdotes e juizes que forem naqueles dias.

18 E quando depois duma exatíssima averiguação tiverem conhecido que a testemunha falsa se arrojou a dizer uma mentira contra seu irmão:

19 Tratá-lo-ão como êle tinha intento de tratar a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti:

20 Para que os outros ouvindo isto tenham mêdo, e de nenhuma sorte se atrevam a fazer semelhantes coisas.

21 Não terás misericórdia com êle, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, ôlho por ôlho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.

CAPÍTULO 20

LEIS SOBRE A GUERRA. ORDENAÇÕES SOBRE OS ASSÉDIOS DAS PRAÇAS. TRATAMENTO PARA COM OS CANANEUS.

1 Se saindo a fazer guerra contra os teus inimigos, e tendo visto a sua cavalaria, e as suas carroças, achares que o exército contrário é mais numeroso do que o teu, não os temerás: Porque contigo está o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito.

2 E quando estiver perto de se dar a batalha, o pontífice se porá na frente do exército, e falará assim ao povo: (1)

profere a mesma sentença e impõe a mesma pena, que seria a que havia de ter o acusado, se porventura se não tivesse provado a falsidade da acusação, ou a mentira do iníquo depoimento.

(1) O PONTÍFICE — Advirta-se que nem sempre foi o Pontífice designado para fazer a proclamação da guerra, pois vimos nos Núm 31, 6, Finéas, filho do pontífice Eleazar, desempenhar-se desta missão.